РЕКЛАМА

Дело № 2а-991/2021

Номер дела: **2а-991/2021**

УИН: **27RS0021-01-2021-001723-12**

Дата начала: **08.11.2021**

Дата рассмотрения: **22.12.2021**

Суд: **Суд района имени Лазо Хабаровского края**

Судья: **Стеца Евгения Викторовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Прокуратура района имени Лазо Хабаровского края		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управление образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МБОУ СОШ с. Святогорье		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			08.11.2021
Передача материалов судье			08.11.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		10.11.2021
Вынесено определение о подготовке дела к			10.11.2021

судебному разбирательству			
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		23.11.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			23.11.2021
Судебное заседание	Отложено	удовлетворено ходатайство стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств	17.12.2021
Судебное заседание	Отложено	удовлетворено ходатайство стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств	21.12.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	22.12.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			10.01.2022

Решение

Мотивированный текст решения изготовлен 10 января 2022 года.

Дело № 2а-991/2021

УИД 27RS0021-01-2021-001723-12

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

п. Переяславка 22 декабря 2021 года

Суд района имени Лазо Хабаровского края в составе: председательствующего судьи Стеца Е.В., при секретаре судебного заседания ФИО7, с участием представителя административного истца – ст. помощника прокурора района имени Лазо Иксарица В.И., представителя административного ответчика МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор Матушкиной Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора района имени Лазо в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе села Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края об обязании обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, к Управлению образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края об обязании обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта,

установил:

и.о. прокурора района имени Лазо в порядке ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ обратился в суд с данным административным исковым заявлением в

интересах неопределенного круга лиц, указывая, что в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму в образовательных учреждениях установлено, что МБОУ СОШ с. Святогорье по адресу: с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7, является объектом антитеррористической защищенности, объекту присвоена 3 категория опасности. Паспорт безопасности объекта утвержден 16.12.2019. Несмотря на истечение двухлетнего срока для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объекта, сроки выполнения мероприятий не определены, денежные средства в бюджете района на 2022 год на данные цели не запланированы. Таким образом, имеет место факт бездействия со стороны руководства учреждения, а также со стороны правообладателя объекта в части соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов и территорий. В связи с указанным административный истец просит обязать МБОУ СОШ С. Святогорье по адресу: с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7, в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить антитеррористическую защищенность объекта посредством обеспечения охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудования на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ); оборудования основных входов в здания, входящих в состав объекта, контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащения объекта ручными или стационарными металлоискателями; оборудование наружного освещения по всему периметру объекта; обеспечить ограждения по всему периметру здания школы; оснащения объекта системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии; обязать администрацию муниципального района имени Лазо Хабаровского края в лице Управления образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта МБОУ СОШ с. Святогорье, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7.

Представитель административного истца Иксарица В.И. в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в административном исковом заявлении, указав, что действительно, в учебном учреждении имеются ручные металлоискатели, однако они не имеют инвентарных номеров и не оприходованы надлежащим образом, что связи с чем, полагать, что школой в данной части обеспечены требования законодательства не имеется.

Представитель административных ответчиков Матушкина Е.Г. относительно заявленных требований пояснила, что административные ответчики не согласны со сроком 6 месяцев для исполнения решения, поскольку указанного времени явно недостаточно. Согласно отчету о состоянии лицевого счета в учреждении отсутствуют денежные средства. Управление образования постоянно принимает меры для увеличения финансирования образовательных организаций, ежегодно направляют потребности при формировании бюджета, однако утвержденный бюджет не составляет даже половины суммы, указанной в требовании. В адрес учреждения поступили коммерческие предложения ЧОО «Ермак» и ООО «Феникс» на оказание охранных услуг, из которых следует, что на данные цели необходимо около 100000 рублей в месяц, у учреждения денежных средств на данные услуги не имеется. Охрана образовательного учреждения осуществляется квалифицированными сотрудниками и сторожами, которые прошли специальный курс обучения. Кроме того, установление в зданиях школы тревожной кнопки является нецелесообразным расходованием бюджетных средств, поскольку в населенном пункте не имеется пункта полиции, подразделения Росгвардиии в данном населенном пункте также не имеется. Время прибытия в Росгвардию в данном случае ставится в зависимость от нахождения на месте

участкового уполномоченного полиции, который может быть на выезде в другом населенном пункте, а также от возможном нахождении сотрудников Росгвардии вблизи населенного пункта. Ближайшее подразделение Росгвардии находится в г. Вяземский, даже в случае установления тревожной кнопки, в установленное законом время сотрудники Росгвардии не в состоянии будут прибыть на место вовремя.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела в совокупности, суд приходит к следующему.

Административный ответчик МБОУ СОШ с. Святогорье является образовательным учреждением, целью деятельности которого является создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Учредителем указанного учреждения является администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края. Функции и полномочия учредителя от имени администрации осуществляет Управление образования. Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

В соответствии с п. 1.7 Положения об Управлении образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края от 27 февраля 2019 года № 66, Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств, осуществляет финансовое обеспечение их деятельности, формирует и утверждает муниципальные задания для подведомственных образовательных организаций, осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В силу п. 7 ст. 2, ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения, в целях осуществления которых юридические лица обеспечивают выполнение требований антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно подп. «а» и «б» п. 4 и п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ, противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения и участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)

ликвидации последствий его проявлений (подп. 4, 6 ч. 1 ст. 5.2 Федерального закона № 35-ФЗ).

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорт безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 утверждены требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и форма паспорта безопасности мест массового пребывания людей (далее - Требования к защищенности ММПЛ). Данные требования устанавливают порядок организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Согласно п. 2 Требований к защищенности ММПЛ, перечень мест массового пребывания людей в пределах территорий субъектов РФ или муниципальных образований определяется соответственно исполнительными органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей должна соответствовать характеру угроз, оперативной обстановке, обеспечивать наиболее эффективное и экономное использование сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей (п. 5 Требований к защищенности ММПЛ).

В силу п. 5 Требований к защищенности ММПЛ, в рамках использования сил и средств органов внутренних дел и войск национальной гвардии РФ по обеспечению правопорядка патрули должны быть максимально приближены к местам массового пребывания людей с целью оперативного реагирования на изменение оперативной обстановки.

Согласно п. 26 Требований к защищенности ММПЛ, в целях поддержания правопорядка в местах массового пребывания людей организуется их физическая охрана.

Кроме того, во исполнение вышеуказанных положений закона Правительством РФ принято постановление от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ), которым установлены обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ.

Разделом III Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ определены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории).

Пунктом 24 Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ установлены мероприятия в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, в том числе: в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием; г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации

или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

Согласно п. 25 Требования к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 Требований к защищенности объектов, осуществляются, следующие мероприятия: а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ); г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Таким образом, достижение цели обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, предполагает необходимость комплексного подхода к решению данных задач, то есть конкретные меры по обеспечению в образовательном учреждении должны определяться с учетом результатов оценки уязвимости и защищенности объекта, наличие иных мер по предупреждению терроризма.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что здание средней школы по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7, является объектом антитеррористической защищенности, в результате обследования которого объекту присвоена 3 категория опасности. Паспорт безопасности объекта утвержден 16.12.2019.

Исходя из содержания п. 22 Требований к защищенности ММПЛ, во взаимосвязи с подп. «е» п. 11 Требований к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места массового пребывания людей не может превышать 2 лет со дня подписания акта обследования и категорирования места массового пребывания людей.

Таким образом, при установлении объема мероприятий, обязательных для осуществления МБОУ СОШ с. Святогорье, суд руководствуется предъявляемым постановлением Правительства РФ № 1006 требованиям к объекту 3 категории опасности.

Прокурор, заявляя административный иск, указывает, что в ходе проведенной прокуратурой района имени Лазо проверки исполнения законодательства в сфере антитеррористической защищенности установлены нарушения образовательным учреждением в части не проведения в установленный срок обязательных мероприятий, предусмотренных подп. «в,г,м,и» п. 24, а также подп. «а,б, в,г,д» п. 25 Требований к защищенности объектов Министерства просвещения РФ.

Исходя из пояснений представителя ответчиков, суд приходит к выводу, что в учреждении в настоящее время не проведены мероприятия, предусмотренные «в,г,м,и» п. 24, а также подп. «а,б, в,г» п. 25 Требований к защищенности объектов Министерства просвещения РФ, и требования административного истца в этой части подлежат удовлетворению.

Кроме того, судом установлено, что в настоящее время охрана МБОУ СОШ п. Мухен обеспечена силами работников образовательной организации, имеющими удостоверения

охранника, позволяющие выполнять функции по оказанию охранных услуг в качестве работника негосударственной (частной) охранной организации. Сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, образовательное учреждение не охраняется.

Данные меры не свидетельствуют о надлежащем выполнении образовательным учреждением требований подп. «б» п. 25 Требований, и не могут являться основанием для освобождения детского сада от принятия мер по обеспечению охраны объекта в установленном постановлением Правительства РФ № 1006 порядке.

Суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в этой части и исходит из того, что обеспечение охраны здания школы сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, является обязательным мероприятием, выполнение которого необходимо для пресечения преступлений террористической направленности и является мерой по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и работников. Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение приоритета безопасности учащихся и работников учреждения во время образовательного процесса, их охрану и защиту от любых возможных посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности.

Вместе с тем, согласно акту осмотра от 21.12.2021, проведенного помощником прокурора района имени Лазо, с участием директора МБОУ СОШ с. Святогорье, в учреждении имеется 2 металлоискателя, которые переданы по учреждению по акту приема-передачи товарно-материальных ценностей от 25.06.2018. Таким образом, оснований полагать, что административным ответчиком не исполнена обязанность по исполнению требований подп. «д» п. 25 о защищенности, у суда не имеется. Доказательств обратного, административным истцом не представлено.

С учетом данных обстоятельств, требования административного ответчика в части возложения обязанности оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями не подлежит удовлетворению.

Также подлежит удовлетворению требование об оборудовании основных входов в здание объекта контрольно-пропускными пунктами (постами охраны), поскольку данная обязанность учреждением не исполнена, что следует из пояснений сторон, а также письменных материалов дела.

Исходя из содержания п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 данного Федерального закона, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В силу п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлена терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В частности, участие в профилактике терроризма и экстремизма выражается в обеспечении антитеррористической защищенности зданий и сооружений, в которых размещены муниципальные учреждения образования.

Согласно п. 42 Концепции противодействия терроризму в РФ, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями финансированию муниципальных учреждений.

Руководствуясь приведенными нормами права, суд приходит к выводу, что исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий и антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления. При этом действующее законодательство не связывает выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности с их финансовыми возможностями.

Отсутствие финансирования, на которое ссылается представитель административных ответчиков, не может служить основанием для несоблюдения органом местного самоуправления своей непосредственной обязанности по выделению средств на организацию образовательным учреждением охраны объекта и выполнения иных мероприятий в целях его террористической защищенности и исполнений требований действующего законодательства в указанной части. Образовательное учреждение самостоятельно несет обязанность по принятию мер антитеррористической защищенности объекта образования, вместе с тем реализовать такую обязанность может только за счет выделяемых средств бюджета, которые Управлением образования в необходимом размере обеспечены не были.

К доводам представителя административных ответчиков об экономической нецелесообразности обеспечения объекта средствами передачи тревожных сообщений виде территориальной отдаленности с. Святогорье от подразделения Росгвардии, обеспечения объекта охраной путем привлечения сотрудников охранных организаций ввиду наличия в учреждении квалифицированных сторожей, суд относится критически, признает их не имеющими юридического значения для рассмотрения спора, поскольку Требованиями к защищенности объектов Министерства просвещения РФ прямо предусмотрена данная обязанность для объектов 3,4 категории опасности, к которым отнесено, в том числе, МБОУ СОШ с. Святогорье. Доводы об отсутствии в бюджете денежных средств основанием к отказу в удовлетворении административного иска не являются.

Таким образом, административное исковое заявление в части возложения на Управление образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края обязанности обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта детского сада подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 178 Кодекса административного судопроизводства РФ при принятии решения суд при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 180 Кодекса административного судопроизводства РФ, резолютивная часть решения суда в случае удовлетворения административного иска должна содержать, в том числе указание на порядок и срок исполнения решения суда.

В силу требований ст. 16 Кодекса административного судопроизводства РФ об обязательности судебных актов, ст. 187 Кодекса административного судопроизводства РФ об исполнении решения суда и разъяснений п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» решение суда должно быть исполнимым.

С учетом фактических обстоятельств дела и необходимости обеспечения права обучающихся и работников на безопасность во время пребывания в образовательном

учреждении, суд полагает необходимым установить срок для исполнения административным ответчиком Управлением образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края – 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

При этом суд полагает установление для административного ответчика МБОУ СОШ с. Святогорье срока для исполнения возложенных судом обязанностей в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу нецелесообразным, поскольку исполнение обязанности образовательным учреждением напрямую зависит от исполнения Управлением образования обязанности в части финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности. Поскольку наличие объективной возможности реализовать возложенных на образовательное учреждение обязанностей зависит от выделения средств бюджета на эти цели, в случае установления для административных ответчиков единого срока для исполнения решения суда, такое исполнение может быть затруднительным для МБОУ СОШ с. Святогорье.

Таким образом, срок исполнения решения суда для МБОУ СОШ с. Святогорье следует установить с момента финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности, при этом трехмесячный срок в данном случае является разумным и достаточным.

В силу ч. 1 ст. 114 Кодекса административного судопроизводства РФ судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявления взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

Между тем, согласно разъяснениям, данным Пленумом Верховного Суда РФ в п. 40 постановления от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», при разрешении коллизий между указанной нормой права и положениями Бюджетного кодекса РФ судам необходимо руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ как специального федерального закона, регулирующего отношения, связанные с формированием доходов бюджетов бюджетной системы РФ.

Положениями п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, зачисляются в бюджеты муниципальных районов.

Таким образом, государственная пошлина в размере 2000 рублей подлежит взысканию с административного ответчика МБОУ СОШ с. Святогорье, не освобожденного от уплаты государственной пошлины, в доход бюджета муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

При этом ч. 3 данной статьи установлено, что судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, в случае, если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, возмещаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Статья 333.36 Налогового кодекса РФ содержит перечень оснований освобождения от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

В силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в качестве административных истцов или административных ответчиков.

Таким образом, администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края является органом местного самоуправления и освобождена от уплаты государственной

пошлины при обращении в суд, то есть не может быть отнесена к числу субъектов, являющихся в установленном законом порядке плательщиками государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 157, 175-180 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

решил:

административное исковое заявление и.о. прокурора района имени Лазо Хабаровского края в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа села Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края, Управлению образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края об обязании обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта – удовлетворить частично.

Обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края в течение 3 (трех) месяцев с момента финансирования Управлением образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края мероприятий по антитеррористической защищенности обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», по средствам обеспечения охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудования на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ); оборудования основных входов в здания, входящих в состав объекта, контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оборудования наружного освещения по всему периметру объекта; обеспечения ограждения по всему периметру здания школы; оснащения объекта системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии

Обязать Управление образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности объекта муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В удовлетворении остальной части требований административному истцу – отказать.

Взыскать с муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Святогорье муниципального района имени Лазо

Хабаровского края в доход бюджета муниципального района имени Лазо Хабаровского края государственную пошлину в размере 2000 (двух тысяч) рублей 00 копеек.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через суд района имени Лазо Хабаровского края в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий Е.В. Стеца

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».